danshenDog 单一资产管理计划

差额支付合同

编号:【PAZQ-JCZS【2019】001-CEZF002】

甲方: 程序员股份有限公司(代“nishiyitiaodanshengou 单一资产管理计划”)

法定代表人:【费宅基】

联系地址:【上海市狼牙区翔飞虎路 825 号 3 层-3 层】

邮政编码:【621001】

联系人:【苍老师】

电　话:【0755-23836873】

传　真:【0755-23836873】

乙方: icu 护理有限公司

法定代表人:　王烛魔

地址: 上海市国和路 833 号 2 幢 5 单元 572 房

邮编: 622265

联系人: 赵昊

联系电话: 13248131618

传真: 0816-7620877

根据甲方与乙方赵昊签订的编号为【PAZQ-JCZS【2019】001】的

《danshenDog 单一资产管理计划资产管理合同》（以下简称“资产管理合同”），甲方是 danshenDog 单一资产管理计划（简称“单一资产管理计划”）的管理人。

乙方为确保资产管理计划项下委托人按照《GERGERGRE 单一资产管理计划资产管理合同》的规定收取资产管理计划收益和本金的权利能够实现，乙方愿意按照本合同的条款和条件，以自 2019 年　　月 20 日起每自然季末月 20 日及资管计划结束之日作为差额支付日，为该期标的资产回收款金额不足的部分，承担差额补足义务。

本合同中所定义的词语或简称应与资产管理计划及债权转让文件中相关的词语或简称的定义具有相同的含义。

甲方与乙方本着诚实、信用的原则达成以下一致意见:

一、差额支付

1、乙方愿意按照本合同的条款和条件，在自 2019 年　4　月 20 日起每自然季的末月 20 日或单一资产管理计划到期日，为该期标的资产回收款金额不足（每期标的资产转让价款 8　%，该期支付日所在计息期间自然日实际天数÷360）承担差额补足义务。

“每期标的资产转让价款”是指:《danshenDog 单一资产管理计划债权转让合同（PAZQ-JCZS【2019】001-ZQ001）》约定的断罪小学有限责任公司向甲方转让标的资产所实际收取的每期价款，即甲方为获得标的资产所实际支付的对价。（备注: 不包含循环购买期乙方提供的标的资产回收款及甲方的循环购买款。）

2019“该期支付日所在计息期间自然日实际天数”是指在资管计

划每一期投资 HRTHTRH 有限责任公司债权资产的期间，上一自然季末月 20 日至下一自然季末月 20 日、提前到期日或到期日之间的实际天数。

2、若乙方在差额补足日未能履行差额补足义务，则需额外支付逾期利息，逾期利息金额为“乙方应付补足款 20%乙方差额补足日至差额支付义务完成日期间自然日实际天数÷360”。

3、乙方承诺，若甲方解散、清算或破产或受到任何限制或甲方的法人名称、经营范围、注册资本或股东发生任何的变化，或甲方发生更换，乙方在本合同项下的义务均不受上述事项影响。但若委托人因非《债权转让合同》规定的条款要求提前清算资产管理计划，所有产生的损失由资产管理计划委托财产承担，乙方对利息（即溢价款，下同）的差额补足金额为（每期标的资产转让价款 15%该期支付日所在计息期间自然日实际应付而未付息天数÷360）。

4、乙方承诺，乙方的差额支付义务不因甲方未在差额支付日向乙方发出差额支付指令而免除。

5、如 UKYUQEW 控股股份有限公司、乙方任意一方直接或间接减持断罪小学有限责任公司股权，甲方有权要求乙方提前履行差额支付义务。

二、承诺期间

乙方应按照《danshenDog 单一资产管理计划资产管理合同》及本合同的约定，自本合同生效之日起（含该日）向甲方（代表委托人）承担差额支付义务，直至甲方收回受让的 HRTHTRH 有限责任公司小额

贷款债权标的资产转让价款和预期收益之日止，本合同的承诺义务完全解除。

三、差额支付的启动条件

除本合同另有约定外，在以下差额支付启动事件发生时，乙方应根据《danshenDog 单一资产管理计划资产管理合同》及本合同的约定履行差额支付义务:

1、自 2019 年 4 月 20 日起每自然季的末月 20 日，该期标的资产回收款金额不足（每期标的资产转让价款 8%该期支付日所在计息期间自然日实际天数÷360）的。

2、HRTHTRH 有限责任公司违反其与甲方（代表 danshenDog 单一资产管理计划）签署的《danshenDog 单一资产管理计划债权转让合同》的。

3、单一资产管理计划提前终止

四、差额支付义务的承担

乙方同意，甲方有权代表资管计划于差额支付启动日向乙方发出启动差额支付指令，要求乙方按照本协议的规定将与账户实际金额的差额支付至资产管理计划托管账户。

乙方自收到上述启动差额支付指令后，应于差额支付划款日下午 15:00 前将相应差额款项无条件足额划入资产管理计划托管账户并在

资金汇付附言中说明所划款项的性质。

乙方对本合同项下的应付款项不得以任何理由作抗辩、抵销或扣减请求。委托人和甲方协议变更《GERGERGRE 单一资产管理计划资产管理合同》，除可能导致差额支付义务增加或扩大的变更以外，无需征得乙方同意。未经乙方的书面同意而加重差额支付义务的，乙方仍按原约定的义务承担差额支付责任，对新增或扩大的义务不承担差额支付责任。

五、承诺费

乙方按本合同的约定支付差额款项的，不收取承诺费。

六、差额支付资金的偿还与追偿

差额支付资金的偿还。乙方同意，乙方按本合同支付的差额支付款项不得要求资产管理计划偿还。

差额支付资金的追偿。如果乙方不履行本合同项下的差额支付义务，则同意甲方代表资管计划向乙方进行追偿，委托人在征得甲方书面同意后也可单独行使追偿权。

七、权利义务的转让/转移

乙方不得转让或以其他方式处置其在本合同项下的全部或部分的责任和义务，除非该等转让有利于委托人的利益且经甲方书面同意。

委托人按照《danshenDog 单一资产管理计划资产管理合同》的规定将资产管理计划权益转让给任何第三方的，乙方仍按照本合同规

定承担差额支付义务。但资产管理计划权益的转让必须先行以书面形式通知乙方。

八、乙方的陈述和保证

乙方对其自身状况做出如下保证和陈述:

1、乙方为合法有效存续的有限责任公司，具有完全的民事权利能力和授权签署本合同;

2、乙方已取得及履行完毕签署及履行本合同所需的一切必要的内部的及监管部门的批准、授权或其他相关手续;

3、乙方签署及履行其在本合同项下的义务不违反或导致其违反(i)适用于乙方的任何法律、法规、部门规章、规范性意见、判决、裁定或命令;(ii)乙方的公司章程等组织性文件或营业执照的规定;(iii)乙方签署的或必须遵守的任何协议或文件的条款、条件或约定。

5、如资管计划仍不能在应收溢价款当日或应收本金当日足额收到溢价款和本金，除划扣备偿金，甲方还可在付息日或还本日当日下午13: 00以后要求乙方须于当日下午17: 00前无条件补足应收溢价款或应收本金。

6、乙方为资管计划支付的全部资产转让价款(即全部实缴出资额)及按预期年收益率计算的收益承担无条件的、不可撤销的连带差额补足义务，当《债权转让合同》(编号: sb303)约定的任一收益分配日向资管计划所分配的实际收益少于按____的预期年化收益率计算的金额、或者任一本金分配日资管计划无法从HRTHTRH有限责任公司收回实缴出资额、或者《债权转让合同》(编号: sb304)项下债

务人出现违约情形（上述《债权转让合同》作为本协议的基础融资文件，乙方已阅读上述《债权转让合同》并知悉和确认所有条款）时，乙方应立即无条件向资管计划支付补足资金，否则乙方除应继续承担补足义务外，还须就应付未付金额按每日 0.05%向甲方支付违约金。

九、通知

除非本合同对电话指令或通知另有规定，本合同项下要求的或允许的向任何一方作出的所有通知、要求、指令和其他通讯应以书面形式做出并且应由发出通知的一方或其代表签署。

通知送达日期按下列约定确定，同时采用多种方式通知的，以最先送达的时间为准：

1、专人送达：通知方取得的被通知方签收单所示日；

2、挂号信邮递：发出通知方持有的国内挂号合同件收据所示日后第 5 个工作日；

3、特快专递：发出通知方持有的投邮凭证所示日后第 3 个工作日；

4、传真：收到成功发送确认后的第 1 个工作日。

各方用于第 款所述通知用途的地址和传真号码如下：

乙方:	重病 ICU 有限公司 地址:【上海市国和路路 88 号 2 幢 5 单元 572 房 】 邮编:【623659】 电话:【13248131618】 传真:【13248131618】 联系人:【赵昊 】
甲方:	程序员股份有限公司 联系地址:【上海市狼牙区飞虎路 825 号 3 层-3 层】 邮政编码:【365923】 联系人:【龙傲天】 电　话:【0755-85956985】 传　真:【0755-85965263】

一方通讯地址或联络方式发生变化,应自发生变化之日起 15 个自然日内以书面形式通知其他各方。如果通讯地址或联络方式发生变化的一方(简称“变动一方”),未将有关变化及时通知其他各方,除非法律另有规定,变动一方应对由此而造成的影响和损失承担责任。

十、法律适用和争议解决

本合同适用中国法律并应根据中国法律进行解释。凡因本合同引